

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale n. 523 del 30/12/2021 <u>COPIA</u>
---	---	--

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 55 del 30/12/2021

OGGETTO: studio legale avv. Gianluca Colosimo con studio in Catanzaro via Spasari n.3 - Sentenza n. 398/2021 Giudice di Pace di Catanzaro – Marzano Daniela/Comune di Squillace (RG 5277/2019) - pagamento competenze legali - .

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che

- questo Ufficio nella gestione dei ricorsi alle sanzioni del Codice della Strada è stato chiamato a costituirsi presso il Giudice di Pace di Catanzaro, in difesa dell'Amministrazione Comunale, nel giudizio instaurato dalla sig.ra Marzano Daniela, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Colosimo dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro (R.G. 5277/2019);
- il Giudice adito, dott. Giuseppe Garzo, con sentenza n. 398/2021 ha accolto il ricorso, condannando l'Ente al pagamento delle spese e competenze di giudizio ammontanti complessivamente ad €. 183,00 di cui € 43,00 per spese, € 140,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A;
- con fattura n.54 acquisita, n. prot. 6352, l'avv. Gianluca Colosimo con studio in Catanzaro via Spasari n.3, ha richiesto la liquidazione delle spese processuali pari ad €. 260,56 comprensive di spese forfettarie, IVA e C.P.A, ritenuta d'acconto;
- le suddette spese legali sono state riconosciute quali debiti fuori bilancio con la delibera di consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021 e può essere imputata sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;
- Vista l'autorizzazione all'incasso del 20.12.2021, acquisita dall'Ente con n. prot. 6767;
- Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- Visto il D.S. con cui gli sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del citato T.U. 267/2000;
- Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- di liquidare la somma di cui alla sentenza n. 398/2021, emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro nella causa Marzano Daniela/Comune di Squillace, in favore dell'avv. Gianluca Colosimo con studio in Catanzaro via Spasari n.3, riconosciuta quale debito fuori bilancio con la delibera del consiglio comunale n. 24 del 5.9.2021.
- di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione sull'intervento cap. 1086 – cod.0301103 - impegno n. 225 del bilancio corrente;

Il Responsabile del Settore
f.to avv. Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 523 del 30/12/2021 Si appone visto per la regolarità contabile.

Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 1086 cod. 0301103 con impegno 225 del bilancio corrente

Squillace li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 -comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale
Squillace li _____

 Il Responsabile del Settore
avv. Alessandro Consolo